आ.व. २० / को राय किताब

| सि.नं. | मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति | वादी/प्रतिवादीको नाम, थर | मुद्दा | फाँटवाला | फैसला किसिम | फैसला मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४०. | ०७९-CP-२२६७<br>२०७९/०६/०७. | लक्ष्मी तामाङ थापा<br>छेत्री<br>वि.<br>काली थापा समेत | मृत्युदर्ता प्रमाण-<br>पत्र बदर/<br>नाता कायम | १६ | वादी दावी<br>नपुग्ने | २०८३/५/०३/४ |

| छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप | कैफियत |
|---|---|
| यसमा वादी लक्ष्मी तामाङ थापा छेत्रीले मृतक पुरुष किशोर थापा छेत्रीसँग गुहेश्वरी मन्दिरमा विवाह भई पति-पत्नीको नाता कायम रहेको दावी गरे तापनि उक्त विवाहमा परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको कुनै ~~पनि~~ वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश हुन नसकेको, Grande International Hospital, Dhaposi/Kathmandu को Deceased Dispatch & Receiving form मा मृतक किशोर थापा निजको श्रीमती लक्ष्मी गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको भनी ~~लेखि~~ उल्लेख भएतापनि उक्त प्रतिलिपि कागजको व्यहोरा सोही अस्पतालबाट जारी भइ मिसिल संलग्न रहेको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट खण्डन भएको (उक्त Death Certificate मा मृतक किशोर थापा छेत्रीलाई उनका भाइ अमृत कुमार थापालाई हस्तान्तरण गरिएको भनी उल्लेख छ), मु.दे.सं. २०७४ को भाग-३ को परिच्छेद २ मा उल्लेखित विवाहको परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिमको कुनै त्यस्तो परिणामको ठोस प्रमाण वादीबाट पेश भएको नपाइएको, पति पत्नीको नाताले व्यवहार स्थापित भएको भनी वादीले पुष्टि गर्न नसकेको, वादीले प्रमाणस्वरूप पेश गरेको नागार्जुन नगरपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट भएको मिति २०७९/०७/१० को सर्जमिन मुचुल्का प्रतिवादीहरूको रोहबर भएको नदेखिएको र सो मुचुल्का समेत उच्च अदालत पाटनमा यसै विषयसँग सम्बन्धीत रिट निवेदन दायर भएपश्चात वादीले वडा कार्यालयले आफूखुसी बनाएको अवस्था हुँदा सोको प्रमाणिकता न्यून रहेको समेतका आधार कारणबाट किशोर थापा छेत्रीसँग ~~पति-पत्नीको नाता कायम गरी पाउँ भ~~ पत्नीको नाता कायम गरी पाउँ भन्ने वादी लक्ष्मी तामाङको दावी पुग्न सक्दैन । परिणामत: दावीको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बदर गरी उक्त प्रमाणपत्रमा पत्नीको नाममा आफ्नो नाम समावेश गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।<br>२०८३/०५/०३/४ | |